

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אבי מעוז

פ/25/2881

הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון – הגדרת יהודי), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 3א בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה–1965¹, בסעיף 3א(ב), במקום "כמשמעותו בסעיף 4ב לחוק השבות, תש"י–1950" יבוא "מי שנולד לאם יהודיה או שגורו אושר על ידי בתי הדין המיוחדים לגיור המוכרים על ידי מדינת ישראל או שבית דין רבני, הפועל בהתאם לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התש"י–1953, אישור את יהדותו או את גיורו."

דברי הסבר

על פי הדין הקיים, הגדרת הדת והלאום כיהודי במרשם האוכלוסין אינה מתקבלת בהכרח בהתאם לנפקות הלכתית והיא כפופה להגדרת יהודי בחוק השבות. לעומת זאת, כאשר מדובר בנישואים וגירושין, על פי חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) אלו מתקיימים בהתאם להגדרת יהודי על פי ההלכה היהודית. הדבר יוצר דיסהרמוניה, ומביא לידי בעיות שונות ואף כרוך לעיתים בהטעיית האזרחים הסבורים כי בשל רישומם כיהודים במרשם האוכלוסין, הרי שהגדרה זו גם תוכר לצורך נישואין וגירושין. לפיכך, מוצע להסדיר את הגדרת המונח יהודי בדברי החקיקה כך שתתקבל משמעות אחידה – על פי ההלכה היהודית. כיוון שמדינת ישראל הינה מדינה יהודית, הרי שמתבקש הדבר כי הגדרת המונח יהודי תוגדר בהתאם להגדרה הלכתית מקובלת המוכרת על ידי האינסטנציות המשפטיות המוכרות במשפט הישראלי.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אבי מעוז (פ/24/3051) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יוסף טייב (פ/25/910).
הצעת החוק זהה לפ/25/910 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז באדר התשפ"ג (20.03.2023)

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 270.